



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. כהן גבריאל
 2. כהן רבקה
- באמצעות ב"כ עו"ד יעקב גיא
לוחמי הגטאות 12 נהריה

נגד

הנתבעים:

1. אלפסי אברהם
 2. אלפסי שמחה אורלי
- באמצעות ב"כ עו"ד שוייצר עופר
המלאכה 16, לב העסקים נוף הגליל

פסק דין

תביעה למתן צו עשה המחייב את הנתבעים לסלק את דוד השמש של דירתם המותקן על גג הבית המשותף, בחלק המוצמד לדירת התובעים.

הצדדים ורקע כללי

1. הבית המשותף מושא ההליך נמצא ברחוב סוקולוב 5 בקריית אתא, הידוע כגוש 11012 חלקה 17. הבית נרשם כבית משותף בתאריך 29.03.2000 והוא מורכב משני מבנים: האחד, בן 6 קומות ובו 20 יחידות הידועות כתתי חלקות 1-20; השני, כולל יחידה אחת הרשומה כתת חלקה 21, אשר משמשת כחדר טרנספורמציה. לבית נרשם תקנון מוסכם (להלן – **התקנון המוסכם**).

2. הדיון שלפניי בעניינו של המבנה הכולל את יחידות 1-20 ולמען נוחות הדיון ייקרא להלן – **הבית המשותף**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/510/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. התובעים, בעלי הזכויות הרשומים בתת חלקה 20 שבקומה החמישית והאחרונה; הנתבעים הם בעלי הזכויות הרשומים בתת חלקה 16 השוכנת בקומה הרביעית. בתקנון המוסכם, הוצמדו לדירת התובעים חלקים מהרכוש המשותף, בהם חלק מגג הבית המשותף בשטח 89.25 מ"ר, המסומן באות "נ", הרלבנטי לענייננו (להלן – **הגג המוצמד או שטח ההצמדה**)

4. בתאריך 02.12.2021 ולאחר התדיינויות שניהלו ביחס לדרך בירור ההליך, הודיעו הצדדים על הסכמתם להסדר דיוני, שייתן פסק דין על סמך טיעוני הצדדים בכתב ועל סמך החומר שהתקבל לתיק כראייה.

תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם

טענות התובעים:

5. בעת רכישת הדירה הסתמכו התובעים על מסמכי רישום הבית המשותף, המעגנים את זכותם בשטח הגג המוצמד. על הנתבעים לסלק ידם משטחם של התובעים לאור כוונתם של הנתבעים לעשות שימוש בשטח הגג לצרכיהם ולנוכח נזקי הרטיבות שנגרמים לדירתם, שמקורם בדוד השמש של התובעים.

6. רשות השימוש שניתנה לנתבעים על ידי בעלי הדירה הקודמים היא רשות הניתנת לביטול, בין אם ניתנה במפורש ובין אם מכללא, בפרט בשעה שזכות הבעלות בגג הועברה לתובעים.

7. התובעים עשו מאמצים לפתור את המחלוקת בינם לבין התובעים, ובין היתר הגישו לעיונם של הנתבעים חוות דעת המוכיחה היתכנות להעתיק את דודי השמש המותקנים על שטח הגג המוצמד למקום אחר בגג. התובעים אף הסכימו לממן את העלויות הכרוכות בהערכת דוד השמש של הנתבעים. למרות זאת סירבו הנתבעים להצעה זו של התובעים, תוך עמידה שרירותית על זכויות לא להם וגרימת נזקים של ממש לתובעים המבקשים ליהנות משטח השייך להם.

8. יש לדחות את טענות הנתבעים להתיישנות התביעה. הנתבעים עושים שימוש בגג מידי יום ומשכך עילת התביעה מתחדשת מידי יום ואינה מתיישנת. מעבר לכך, יש לדחות את טענת ההתיישנות לנוכח סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין. מבלי לגרוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהאמור, מועד התגבשות העילה הוא המועד שבו נדרשו הנתבעים לראשונה לסלק ידם מהגג המוצמד, בסמוך להגשת התביעה דנא.

טענות הנתבעים:

9. הבית המשותף נבנה לפני כ-26 שנה ומאז הושלמה בנייתו הונחו עליו דודי השמש של כל הדירות. התובעים רכשו את דירתם מהקבלן לפני כ-20 שנה כשהיא כוללת את דוד השמש במיקומו הנוכחי. באופן דומה, הוצבו דודי שמש של דירות נוספות על שטח הגג המוצמד. מנגד, רכשו התובעים את דירתם מבעליה הקודמים רק בשנים האחרונות (להלן – **הבעלים הקודמים**), ובתביעתם זו מבקשים לשנות "סדרי בראשית".

10. יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות, שיהוי ומניעות. זכותם של התובעים בשטח המוצמד אמנם מעוגנת קניינית במסמכי הבית המשותף, אלא שהיא כפופה לזכות השימוש של הנתבעים בגג לצורך הנחת דוד השמש של דירתם. משחלפו 7 שנים ממועד התקנתו של דוד השמש ובתקופה זו לא הופנתה כלפי הנתבעים דרישה לפינוי הדוד, הרי שהתביעה נגדם התיישנה. לחלופין, יש לדחות את התביעה משהוגשה בשיהוי ניכר בשים לב לשנים הרבות שחלפו ממועד בניית הבניין או ממועד רישומו כבית משותף. מעבר לכך, משניתנה לנתבעים הסכמת בעלי הדירה הקודמים, במפורש או מכללא, לשימוש בגג המוצמד במשך תקופה ארוכה, הרי שהתובעים באו בנעליהם לכל דבר ועניין וטענת מניעות שיכולה הייתה להישמע נגד הבעלים הקודמים, טובה גם נגד התובעים. התובעים עצמם נהגו בהתאם לאותה הסכמה משך תקופה בת חמש שנים, ממועד רכישתם את הדירה בשנת 2016 ועד לשנת 2020, אז דרשו לראשונה את פינוי הגג.

11. בהגשת התביעה נגד הנתבעים דווקא ולא נגד יתר בעלי הדירות שדודי השמש של דירתם מותקנים אף הם על השטח המוצמד נהגו התובעים בחוסר תום לב.

12. סעיף 125 לחוק המקרקעין עליו סומכים התובעים תביעתם אינו רלבנטי, לנוכח הסכמת התובעים לרכוש את הדירה עם דודי השמש המותקנים על הגג המוצמד, ולאור העובדה שהצמדת הגג לדירת התובעים במסגרת רישום הבניין כבית משותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/510/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינה חזות הכול והיא כפופה לשימוש שעושים הנתבעים (ובעלי דירות נוספים) בשטח המוצמד לדירת התובעים במשך עשרות שנים.

13. הוראה לסילוק דודי השמש מהגג תעלה כדי הפרה של הוראה חקוקה, בהיותה נוגדת את הוראות הדין והן את הוראות היתר הבניה.

14. הסכמתם של הבעלים הקודמים במשך שנים ארוכות, בשתיקה או בהתנהגות, לשימוש של הנתבעים בשטח הגג יצרה אצל הנתבעים ציפייה העולה כדי הסתמכות ההופכת את הרשות שניתנה להם בלתי הדירה. בניגוד לטענת התובעים, אין היתכנות להעתקת כל הדודים למקום אחר בגג בין היתר מהסיבה שיתר הדודים מותקנים אף הם על חלקי גג מוצמדים ששיעורם הכללי עולה כדי 75% משטח הגג כולו. העתקת הדודים לשטח המשותף, ששיעורו 25% משטח הגג הכללי אינה ישימה טכנית-הנדסית, ואף לנוכח התנגדות הנציגות לאפשרות זו.

דיון והכרעה

15. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ובחנתי את החומר בתיק שלפניי, הגעתי למסקנה שאין לחייב את הנתבעים בסילוק דוד השמש המותקן על שטח הגג המוצמד, ולפיכך דין התביעה להידחות.

16. אין חולק שהתובעים רכשו את זכויותיהם בדירה במהלך שנת 2016 מהבעלים הקודמים; לפני כן עברה הדירה בין ארבעה בעלים שונים. מנגד, רכשו הנתבעים את זכויותיהם בדירה מהקבלן שבנה את הבית המשותף, וכבר בעת רכישתה, לפני למעלה מ-20 שנה, כללה הדירה דוד שמש, במיקומו של דוד השמש המותקן כיום בגג המוצמד לדירת התובעים. בתכנית היתר הבנייה של הבית המשותף, מודגם מיקומם של 20 דודי שמש על גבי גג הבית המשותף (ראו: תכנית היתר הבנייה שהוגשה בדיון מתאריך 22.04.2021, החלק הרלבנטי מופיע גם בעמוד 8 לכתב ההגנה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. לטענת התובעים, זכותם הקניינית בשטח הגג, גוברת על כל זכות אחרת, מתוקף כוחו של הרישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לסעיף 125 לחוק המקרקעין הקובע ש"רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו". משלא רשומה זכותם הנטענת של הנתבעים בשטח הגג, יש להורות על סילוק ידם.

18. מן העבר השני, טענו הנתבעים שזכותם הקניינית של התובעים אינה מוחלטת על אף רישומה בתקנון המוסכם, ועליה לסגת מפני זכותם הבלתי הדירה לעשות שימוש בשטח הגג המוצמד, המוקנית להם מכוח רישיון במקרקעין שניתן להם לפני עשרות שנים.

19. השאלה העומדת אם כן להכרעה היא איזו מבין הזכויות גוברת בנסיבות המקרה שלפניי; זכותם הקניינית של התובעים או זכותם של הנתבעים להמשיך לעשות שימוש בשטח התובעים מתוקף היותם "בני רשות".

20. משאין מחלוקת בדבר בעלותם של התובעים בשטח הגג המוצמד, על הנתבעים להוכיח שזכותם להמשיך להחזיק בשטח הגג, גוברת על זכותם הקניינית של התובעים [ע"א 127/77 קפה נ' לוי, פ"ד לא(3) 465, 455 (1977); ע"א 483/62 קוך נ' לנדוי, פ"ד יז 1953 (1963); ע"א (מחוזי ת"א) 16482/92 עיריית תל אביב יפו נ' גרינשטיין, פ"מ תשנ"ג (4) 353 (1994)].

21. כפי שנפסק רבות, במעמדה של זכות הבעלות בבית המשותף חל פיחות ביחס לזכות הבעלות ה"רגילה" והקניין של בעל דירה לעצמו כפוף להגבלות נוספות מעבר לאלו החלות על בעל קניין "קלאסי":

"הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין... זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית"...אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו...כי זאת נדע ונשמור: חיים יחדיו - וכך בבית משותף - מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו טובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם - אף את רכושם - של החיים יחדיו. הנה הינו היסוד האישי המייחד את חיי הבית המשותף לעצמו. יסוד זה נעדר הוא מזכות הקניין הקלאסית, זכות האמורה, כעיקרון, להיות זכות "עצמאית", זכות שלקיומה אין היא נדרשת לזולת... [רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, מח(5) 550 (1994)].

22. בשים לב לאופיו המיוחד ולמבנהו של הבית המשותף, נדרשת התחשבות במכלול שלם של זכויות, צרכים ואינטרסים של בעלי הזכויות בבית המשותף, שעשויה במצבים מסוימים להביא להגבלה מסוימת בזכות הקניינית ולגריעה ממנה, כמתחייב לצורך הבטחת קיומו של יסוד השיתוף בבית המשותף. ביטוי להכפפת זכות הקניין מפני זכויות אחרות ניתן למצוא בין היתר בסעיף 52 לחוק המקרקעין הקובע שחלקים מהרכוש המשותף יכולים להימצא "בתחומי דירה מסויימת", וכן בסעיף 4(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע חובתו של בעל דירה לאפשר כניסה של חברי הנציגות או אחר מטעמם לצורך ביצוע עבודות לאחזקת הרכוש המשותף. דוגמה נוספת ניתן למצוא בסעיף 2 לתקנון המצוי המגביל את זכותו של בעל דירה לעשות שינויים ותיקונים בדירתו כאוות נפשו, ובמצבים מסוימים כפוף רצונו להסכמת בעלי הדירות, ברוב כזה או אחר (ראו: יהושע ויסמן **דיני קניין** – חלק שני בעלות ושיתוף, 338 (1997);

23. בהקשר הדברים אפנה לפסק הדין שניתן ע"י כב' המפקחת יעל ליבוביץ (המפקח על המקרקעין חיפה) 729/16 ח'ורי עפו נ' שאער מוניב (נבו 02.05.2019):

"בבתים רבים עוברות בתוך חצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז, תיבות דואר ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית או מקצתם. במקרים אחרים מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים. בלא מעט בתים יש צורך לעבור בחניות צמודות לשם גישה למחסנים פרטיים או לחלקי רכוש משותף וכיוב'.

לא יעלה על הדעת שבעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף או מבעלי דירות להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים או בפרטיים המותקנים או יסרב לאפשר כניסה אליהם מהטעם שהדבר פוגע בקניינו".

24. כאמור, בענייננו עומדת זכותם הקניינית של התובעים אל מול זכות השימוש וההחזקה של הנתבעים בשטח הפרטי של התובעים.

25. התובעים אינם מכחישים את טענת הנתבעים, שדוד השמש עומד במקומו הנוכחי מהמועד שבו רכשו את דירתם מהקבלן, לפני למעלה מ-20 שנה. יש לקבוע אפוא, שהתובעים רכשו את הדירה והגג הצמוד לה יחד עם דוד השמש המותקן על הגג.

26. אף אין מצד התובעים טענה לאי הסכמה או להתנגדות של הבעלים הקודמים או קודמיהם לשימוש האמור של הנתבעים בגג המוצמד. בהקשר זה, לא עלתה טענת התובעים להבטחות או להתחייבויות שניתנו להם על ידי הבעלים הקודמים, עליהם הסתמכו בעת רכישת הדירה, עליהן לכאורה מבוססת תביעתם.

27. התובעים טוענים שככל שניתנה לנתבעים רשות שימוש בגג דירתם, הגיעה העת לסיימה, לנוכח רצונם שלהם לעשות שימוש בגג לצרכיהם ובשל נזקי הרטיבות בדירתם, שמקורם בדודי השמש. יש לבחון, האם יש בטעמים אלו של התובעים להביא לסיום הרשות שניתנה לנתבעים להשתמש בשטח הגג המוצמד.

28. סיכום ממצא בסוגיית הזכות להחזיק בקרקע מכוח רשות מכללא הובא [בע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ](#) (נבו, 3.10.2017):

"המונח 'רישיון במקרקעין' מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות [בחוק המקרקעין](#), התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון "מכוח השתק" לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין, ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי (ראו: [ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון, ירושלים, פ"ד יז 701, 710 \(1963\); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא\(2\) 127 \(1977\); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית-כנסת ובית-מדרש החסידים, פ"ד לא\(3\) 210, 214 \(1977\); רע"א 2701/95 כנעאן נ' גזאוי, פ"ד נג\(3\) 170, 151 \(1999\); ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח\(4\) 27, 42 \(2004\); ע"א 633/08 מינהל מקרקעי ישראל נ' חיטמן, \[פורסם בנבו\] פסקאות כ"ג-כ"ד \(9.1.2014\); עניין אלקיעאן, בפסקה 6 לחוות דעתי; \[ע"א 6757/13 אביטסס נחום נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח, \\[פורסם בנבו\\] פסקה 22 \\(19.8.2015\\) \\(להלן: עניין נחום\\); בע"מ 1894/16 פלוני נ' פלונית, \\[פורסם בנבו\\] פסקה 11 \\(10.5.2017\\); מיגל דויטש קניין כרד ב 416 \\(1999\\); נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24, 30 \\(1995\\); נינה זלצמן "רשות חינוך במקרקעין כ'השאלת מקרקעין" עיוני משפט לה 265, 271-270 \\(2012\\); \\[יהושע ויסמן דיני קניין: החזקה ושימוש 488-487 \\\(2005\\\)...\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)

29. רישיון במקרקעין יכול להיווצר גם בהעדר הסכמה פוזיטיבית ומספיקה הסכמה מכללא, עליה ניתן ללמוד מהתנהגות הצדדים. העובדה שעבר זמן רב מאז תפיסת הקרקע ע"י פלוני, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא.

30. במקרה שלפניי, שבו ניתנה לנתבעים הזכות להשתמש בשטח הגג המוצמד לצורך הצבת דוד השמש של דירתם, וזאת בשלב ראשוני ומוקדם של רכישת דירתם מהקבלן, נוצרה אצל הנתבעים הסתמכות שהלכה והתחזקה ככל שחלפו השנים ועם חילופיהם של מספר בעלים בגג המוצמד מבלי שנשמעה מהם כל טענה – אלו עיגנו את זכות השימוש של הנתבעים בגג לצורך האמור; וכיום, פגיעה בזכות זו אינה דבר של מה בכך ותתאפשר רק מטעמים חריגים. הדברים נכונים ביתר שאת בנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבהן עסקינן במתקן שייעודו לצורך חיוני. אציין, שלא שוכנעתי בטענת התובעים לקיומה של חלופה למיקום דוד השמש בחלק אחר של הגג. מעיון בתקנון ובתשריט הבית המשותף עולה שגג הבניין כולו מחולק לארבעה חלקים ששטחם כמעט זהה.

31. מעבר לשטח הגג המוצמד לדירת הנתבעים, הוצמדו שני חלקים נוספים מהגג לשתי דירות אחרות בבית המשותף: לתת חלקה 17 הוצמד שטח של 88.65 מ"ר (מסומן באות "מב") ולתת חלקה 19 הוצמד שטח של 96.85 מ"ר (מסומן באות "מז"). החלק הרביעי של הגג שייך לרכוש המשותף, משלא הוצמד קניינית לדירה כלשהי ולנוכח הגדרתו השיורית של הרכוש המשותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין, שכל מה שאינו רשום כדירה ייחשב רכוש משותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות [ע"א (מחוזי-ירושלים) 190/84 דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין, פ"מ התשמ"ה (2) 265, 267 (1985) ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון (נבו, 27.08.2009)].

32. מהתמונה שבעמוד 7 לכתב התביעה המדגימה את הגג כולו (וכאמור, אף מתכנית היתר הבנייה), ניתן להבחין שבכל אחד מארבעת רבעי הגג, מותקנים חמישה דודי שמש.

33. בסיכומיהם טענו הנתבעים שלא אחת, הוצעו על ידם פתרונות אפשריים, בין היתר פנו לנציגות הבית המשותף, זו דחתה בכל תוקף את הצעותיהם להעתקת דוד השמש. גם הצעת התובעים להעתיק על חשבונם את חמשת דודי השמש המותקנים על שטח הגג המוצמד, בהתאם לחוות דעת איש מקצוע מטעמם, נתקלה בסירוב שרירותי של הנתבעים.

34. גם אם נכונה טענת התובעים להיתכנות טכנית להעברת חמשת דודי השמש למקום אחר בגג (ואיני קובעת שכך), הרי שאין בכך די ונדרשת הסכמה של בעלי אותם שטחים בגג להצבת דודי שמש נוספים על שטחם. התובעים עצמם מציינים בסיכומיהם שפנייתם לנציגות בעניין זה נדחתה נחרצות, בטענה שמדובר בשטחים פרטיים, שאינם תחת ניהולה. אין לפניי טענה, לא כל שכן ראיה להסכמת מי מבעלי שטחי הגג האחרים, להעתקת דוד השמש של הנתבעים לשטחם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/510/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. סיכומם של דברים, התובעים רכשו את זכויותיהם בדירה כשהן כפופות לזכותם של הנתבעים להשתמש בשטח הגג המוצמד לצורך הצבת דוד השמש של דירתם, ומטעם זה, יש לדחות טענת התובעים כי הנתבעים עומדים על זכות לא להם.

36. בשלב זה ובנסיבות שהובאו לפניי, רצונם של התובעים לבנות פרגולה על הגג לשימושם אינה מקימה עילה לביטול הרשות של הנתבעים להשתמש בגג. ככל שבעתיד ישתנו הנסיבות, כגון שיבקשו התובעים לבנות על שטח הגג המוצמד לדירתם, יהיו הנתבעים רשאים להעתיק את דוד השמש לגג שייווצר כתוצאה מאותה בנייה. טענת התובעים לרטיבות בדירתם הנגרמת לכאורה מדוד השמש של הנתבעים, אף היא אינה עילה לביטול הרשות, ובפני התובעים פתוחה הדרך לפעול בעניין זה בדרכים המוקנות בחוק.

37. לאור האמור לעיל, התביעה נדחית. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, התייתר הצורך לדון ביתר טענות הנתבעים.

38. לאחר שנתתי דעתי לנושא שעמד במחלוקת, לסיום ההליך בהסדר דיוני ולהתנהלות הצדדים בתיק, ראיתי לחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים בסך 3,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתנה ביום א' באייר תשפ"ב, 2 במאי 2022 בהעדר הצדדים.


עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין